

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2532 อัยการ ศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาย สม นึก ทรัพย์วรรณ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกที่บ้านจำนวน 2 วง โดยแต่ละวง มีผู้เข้าร่วมเล่นหลายคน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แต่ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็น 2 คดีตามจำนวนวงการเล่นในข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกเมื่อคดีสำนวนหนึ่งศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยที่ 1 ไปแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 อีกคดีหนึ่งย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 ธิบของกลาง และให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 1 ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 1,050 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 840 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ธิบของกลาง คำขออื่นให้ยกเพราะคดีที่ขอให้นับโทษต่อยังมีได้มีคำ

พิพาทฯ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพาทฯแก้เป็นว่าไม่รอลงโทษและไม่ปรับ
สำหรับจำเลยที่ 1 และให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
890/2530 ของศาลชั้นต้น นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพาทศาลชั้นต้น
จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพาทฯซึ่งลงชื่อในคำพิพาทศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า
ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530 ของ
ศาลชั้นต้นที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อหรือไม่พิเคราะห์แล้ว คดีนี้หลังจากศาลชั้นต้น
พิพาทฯให้รอลงโทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอลง
โทษได้ความจากอุทธรณ์ของโจทก์เองว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน
ป็อกในบ้านของจำเลยที่ 1 จำนวน 2 วงด้วยกัน โดยแต่ละวงมีผู้เข้าร่วมเล่นหลาย
คนซึ่งโจทก์ได้ฟ้องศาลในวันเดียวกัน และขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 ติดต่อกันทั้งสอง
สำนวนคือ คดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 906/2530 หมายเลขแดงที่ 890/2530
ของศาลชั้นต้นนอกจากนี้ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจ
ภูธรอำเภอสนา เอกสารท้ายฎีกาของจำเลยที่ 1 ระบุว่า วันเกิดเหตุเวลา 00.10
นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมทั้งสิ้น 23 คนที่บ้านเลขที่ ข.
83/5 ตำบลสนา อำเภอสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่น
การพนันไฟป็อกพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยแยกผู้ต้องหาออก
เป็น 2 พวก เฉพาะพวกหลังมีผู้ต้องหาจำนวน 12 คนและมีชื่อจำเลยที่ 1 รวมอยู่ด้วย
ปรากฏว่ารายชื่อผู้ต้องหาพวกหลังดังกล่าวนั้น ตรงกับรายชื่อของจำเลยทั้ง 12 คนใน
คดีนี้ ทั้งยังได้ความจากฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์มิได้แก้ฎีกาเป็นอย่างอื่นว่า วัน
เกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฟป็อกที่บ้านจำเลยที่ 1 ได้ผู้
ต้องหาพร้อม 23 คน โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นแต่โจทก์ได้แยกผู้ต้องหา
เป็น 2 พวก และฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป็อกเป็น 2

คดี คือคดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น คดีสำนวนหลัง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 รับโทษจำคุกไปแล้ว ดังนี้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกที่บ้านจำเลยที่ 1 โดยมีผู้ร่วมเล่นการพนันซึ่งรวมทั้งจำเลยที่ 1 ด้วย จำนวน 23 คน และแยกกันเล่นเป็น 2 วงการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แต่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็น 2 คดี ตามจำนวนวงการพนันในข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกคือ คดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530ของศาลชั้นต้น เมื่อคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยที่ 1 ไปแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ฎีกาของจำเลยที่ 1ข้อนี้ฟังขึ้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 1อีกต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ